

OKRESNÍ SOUD V PROSTĚJOVĚ

Havlíčková 2936/16, 796 01 Prostějov

Datovou schránkou

V Ospělově dne 13. srpna 2026

Navrhovatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962 Ospělov 6, 798 55 Ludmírov ID DS: r8u3nhx
Spisová značka	2 T 104/2010
Návaznost	společný návrh na povolení obnovy řízení ze dne 12. 7. 2026
Předmět	úplná procesní mapa; časový test novosti; § 278 odst. 1 a § 282 tr. ř.; česká, ústavní a unijní judikatura

NALÉHAVÉ PROCESNÍ A DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ NÁVRHU NA POVOLENÍ OBNOVY ŘÍZENÍ

ve věci sp. zn. 2 T 104/2010 – před rozhodnutím soudu

JÁDRO PODÁNÍ: Návrh z roku 2026 není opakováním obnov z let 2015 a 2019. Rozhodující je časový test novosti a významnosti podle § 278 odst. 1 tr. ř.: co bylo známo při původním odsouzení, při obnově roku 2013 a při předchozích návrzích, a které skutečnosti či důkazy vznikly nebo vyšly najevo až v letech 2021–2026.

I. Účel doplnění a úplné procesní vymezení

Tímto doplňuji společný návrh na povolení obnovy řízení ze dne 12. 7. 2026 výhradně ve vztahu k věci sp. zn. 2 T 104/2010. Účelem je přesně vymezit procesní historii a zabránit tomu, aby nynější návrh byl nesprávně posouzen jako pouhé opakování dřívějších návrhů na obnovu.

Řetězec rozsudek OS Prostějov 27. 10. 2010 – KS Brno 3 To 25/2011 – NS 8 Tdo 1231/2011 – ÚS II. ÚS 664/12 představuje pouze první etapu. Následovala obnova na návrh státního zástupce v roce 2013 a neprojednání mého návrhu na obnovu, nové rozhodnutí spojené se závěry o nepřičetnosti a ochranné léčbě, další návrhy na obnovu v letech 2015 a 2019 a jejich ústavní přezkum.

Soud má celý spis 2 T 104/2010. Žádám proto, aby z prvopisů přesně ověřil výrok a právní moc rozhodnutí z roku 2013, rozsah tehdy zrušených a zachovaných výroků a znalecké podklady, z nichž soud vycházel.

II. Procesní mapa a časový test novosti

Období	Procesní stav	Co již bylo známo	Význam pro 2026
2010–2012	2 T 104/2010; 3 To 25/2011; 8 Tdo 1231/2011; II. ÚS 664/12	unijní námitky, technické předpisy, THC	staré námitky samy nejsou novým důvodem

2013	obnova na návrh státního zástupce; rozhodnutí 6. 8. 2013 dle procesní historie	závěry o nepříčetnosti; ochranná léčba do roku 2017	nutno určit účinky obnovy na původní výroky
2015–2016	2 T 104/2010-1238/-1239; 4 To 273/2015; 4 To 271/2015; III. ÚS 396/16	další obnova a námitky k nepříčetnosti	nelze vydávat za nové to, co již bylo posouzeno
2016–2020	PN Bohnice; 5 Nt 111/2016; 2 T 104/2010-2992; 3 To 185/2019; I. ÚS 3432/19	revizní psychiatrické podklady	Posudek PN Bohnice a dalších znalců je důkazní uzel, nikoli automaticky nový důkaz 2026
2021–2026	KÚ 54/2021; úřední listiny 2025–2026; EK 2026; policejní přezkum	nové údaje o SOP, validaci, vzorkování, THC/THCA a nejistotě	hlavní nové důkazní jádro

III. Česká judikatura: zákonný test obnovy

Pro nynější věc jsou určující zejména následující judikатурní zásady:

- Nejvyšší soud ČSR, 7 Tz 1/80, č. 72/1980 Sb. rozh. tr.: novým důkazem ve smyslu § 278 odst. 1 tr. ř. může být nejen důkaz dosud neprovedený, ale i dříve provedený důkaz s novým podstatným obsahem. Pro nynější věc je tato zásada významná při posuzování starších odborných podkladů ve spojení s novými úředními zjištěními.
- Nejvyšší soud ČSFR, 1 Tzf 9/91, č. 32/1992 Sb. rozh. tr.: v řízení o obnově neplatí revizní princip. Soud se zabývá jen výroky, jejichž obnovy se navrhovatel domáhá, a u nich zkoumá novost a závažnost tvrzených skutečností a důkazů.
- Ústavní soud, I. ÚS 2517/08, a na něj navazující judikatura: v obnovovacím řízení se nevyžaduje jistota jiného výsledku. Rozhodující je potenciální způsobilost nové skutečnosti nebo důkazu ve spojení s původním stavem přivodit jiné rozhodnutí.
- Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 50/20 potvrzuje, že u nových znaleckých posudků či nových vědeckých metod se zkoumá možnost a pravděpodobnost jejich vlivu na původní rozhodnutí; odkazuje přitom na shodné východisko nálezů III. ÚS 905/17 a I. ÚS 2517/08.
- Ústavní soud, I. ÚS 2299/23: § 283 písm. b) tr. ř. nelze vykládat způsobem, který nepřípustně uzavře přístup k obnově tam, kde zákon obnovu připouští; Ústavní soud zrušil rozhodnutí, která se předpoklady obnovy odmítla zabývat na základě nesprávně pojaté procesní výluky.

Z těchto rozhodnutí plyne dvojí povinnost: soud musí nejprve přesně určit obnovitelný výrok a poté u skutečně nových důkazů provést test jejich novosti a potenciálu změnit výsledek. Nesmí tento test nahradit procesní zkratkou převzatou z jiných větví.

IV. Co již bylo přezkoumáno: II. ÚS 664/12, III. ÚS 396/16 a I. ÚS 3432/19

II. ÚS 664/12 směřovalo proti původnímu odsouzení. Již tehdy byly uplatňovány otázky práva EU, technických předpisů, notifikace a metodiky THC. Nynější návrh proto netvrdí, že tyto právní námitky vznikly až v roce 2026.

III. ÚS 396/16 přezkoumávalo usnesení OS Prostějov ze dne 26. 6. 2015 č. j. 2 T 104/2010-1238 a -1239 a navazující rozhodnutí KS Brno. Nynější návrh tedy nesmí být založen na pouhém opakování tehdejší argumentace.

I. ÚS 3432/19 směřovalo proti usnesení OS Prostějov ze dne 16. 4. 2019 č. j. 2 T 104/2010-2992 a KS Brno ze dne 19. 6. 2019 č. j. 3 To 185/2019-3210. Opravné usnesení ÚS ze dne 17. 6. 2020 identifikovalo také olomouckou větev 5 Nt 111/2016 a 68 To 89/2017.

Právě proto je nyní nezbytné porovnat důkazní stav při předchozích obnovách s důkazy, které objektivně vznikly až poté.

V. Obnova roku 2013 a revizní psychiatrický důkaz

Podle procesní historie navrhovatele soud v roce 2013 povolil obnovu na návrh státního zástupce a dne 6. 8. 2013 nově rozhodl tak, že zrušil trest a uložil ochrannou léčbu, přičemž vycházel ze znaleckého posouzení MUDr. Zmekové a se závěrem o dlouhodobé nepřítomnosti v období pěstování konopí.

Revizní znalecký posudek PN Bohnice z roku 2016 a další znalecké posudky jsou významným důkazním uzlem, ale nelze jej bez dalšího označovat za nový důkaz roku 2026. Soud má zjistit, zda a jak byl použit v obnově 2019. Jeho dnešní význam spočívá zejména v jeho spojení s novými úředními a forenzními důkazy z let 2021–2026.

VI. Skutečně nové důkazní jádro 2021–2026

Těžiště nynější obnovy tvoří pozdější úřední a odborné důkazy o skutečném institucionálním a metodickém uspořádání forenzního stanovení THC:

- rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021 a otázka prvního komplexního metodického sjednocení;
- sdělení Policejního prezidia ze dne 6. 5. 2025, č. j. PPR-21028-11/ČJ-2025-990810;
- rozhodnutí ÚOOÚ ze dne 28. 1. 2025, č. j. UOOU-05657/24-6, a navazující sdělení NSZ;
- sdělení Kriminalistického ústavu ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, k lokálním SOP, doporučující metodické roli a nejistotě měření;
- stanovisko Evropské komise ze dne 31. 3. 2026, č. j. Ares(2026)3399259;
- nové odborné podklady k THC/THCA, dekarboxylaci, GC versus LC a monografii Evropského lékopisu Cannabis flower.

Tyto listiny a odborné poznatky nebyly k dispozici při obnově 2015 ani při obnově 2019. Právě ony musí být samostatně podrobeny testu § 278 odst. 1 tr. ř.

VII. Policejní přezkum v srpnu 2026 a § 282 tr. ř.

KŘP Moravskoslezského kraje dne 5. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-3/ČJ-2026-0700KR, prodloužilo do 21. 8. 2026 lhůtu, protože musí zjistit informace u více organizačních článků Policie ČR. Dohledávány jsou historické SOP OKTE Frýdek-Místek, jejich změny, pravidla reprezentativního vzorkování, homogenizace, THC/THCA, nejistota měření, validační protokoly, metodická stanoviska, audity a mezilaboratorní zkoušky.

Jestliže Policie ČR sama v srpnu 2026 potvrzuje, že rozhodné historické metodické dokumenty teprve dohledává, jde o silný důvod, aby soud před rozhodnutím zvážil potřebné šetření podle § 282 tr. ř. Nejde o požadavek automaticky čekat na každé informační řízení, nýbrž o požadavek nerozhodnout o bezvýznamnosti důkazů bez znalosti podkladů, jejichž existenci a obsah stát sám stále ověřuje.

VIII. Unijní judikatura: právní moc, obnova a zásady rovnocennosti a efektivit

Navrhovatel netvrdí, že právo Unie samo vytváří nový mimořádný opravný prostředek nebo že každé tvrzené porušení unijního práva vyžaduje znovutevření pravomocné trestní věci. Relevantní je užší a přesnější linie judikatury Soudního dvora:

- C-234/17, XC a další: unijní právo obecně neukládá členskému státu rozšířit zvláštní vnitrostátní mechanismus obnovy na každé tvrzené porušení práva Unie. Tím je respektována procesní autonomie a zásada právní moci.

- C-213/13, Impresa Pizzarotti: pokud však vnitrostátní procesní právo umožňuje za určitých podmínek znovu otevřít pravomocné rozhodnutí, musí být tento mechanismus uplatňován v souladu s unijními požadavky.
- C-582/21, Profi Credit Polska, rozsudek ze dne 9. 4. 2024: existuje-li vnitrostátní možnost za určitých podmínek prolomit res iudicata, musí být při splnění těchto podmínek využita v souladu se zásadami rovnocennosti a efektivity tak, aby bylo možno situaci uvést do souladu s právem Unie.
- C-280/25, Lin II, velký senát, rozsudek ze dne 16. 7. 2026, ECLI:EU:C:2026:586: Soudní dvůr znovu výslovně potvrzuje, že poskytuje-li vnitrostátní procesní právo možnost za určitých podmínek vrátit se k pravomocnému rozhodnutí, musí tato možnost při splnění podmínek převážet v souladu se zásadami rovnocennosti a efektivity.

Pro 2 T 104/2010 z toho neplyne automatické povolení obnovy. Plyne z toho však, že český mechanismus § 278 odst. 1 nelze v oblasti působnosti práva Unie vyprázdnit procesním výkladem, pokud jsou jeho vnitrostátní podmínky novosti a potenciální významnosti skutečně splněny.

IX. Čl. 267 SFEU a povinnost soudu poslední instance

K otázce předběžné otázky je třeba postupovat přesně. Rozsudek velkého senátu SDEU C-561/19, Consorzio Italian Management, upřesnil judikaturu CILFIT: soud poslední instance může od předložení relevantní otázky upustit pouze tehdy, **je-li otázka nerelevantní, již vyřešená judikaturou Soudního dvora, nebo je správný výklad unijního práva natolik zřejmý, že neponechává žádnou rozumnou pochybnost**. Pokud takový soud otázku nepředloží, z odůvodnění musí být patrné, o kterou z těchto situací svůj postup opírá.

Nynější doplnění netvrdí, že Okresní soud musí automaticky předložit předběžnou otázku. Tvrdí, že nové skutkové důkazy musí být nejprve posouzeny; stanou-li se unijní otázky rozhodnými v dalším řízení, musí příslušný soud postupovat podle čl. 267 SFEU a uvedené judikatury.

X. Nenotifikované technické předpisy: význam až po zjištění skutkového základu

Původní řízení již obsahovalo námitky směrnice 98/34/ES, nyní kodifikované směrnicí (EU) 2015/1535. Samotná tato stará právní námitka není novým důkazem. Nové listiny 2021–2026 však mohou měnit skutkovou odpověď na otázku, co vlastně bylo závazným pravidlem pro policejní forenzní měření.

- C-194/94, CIA Security: neoznámený technický předpis může být vůči jednotlivci nepoužitelný.
- C-443/98, Unilever: Soudní dvůr dále rozvinul důsledky porušení oznamovací povinnosti.
- C-20/05, Schwibbert: problematika oznamovací povinnosti se může projevit i v trestním řízení.

Tato judikatura proto není sama důvodem obnovy. Je relevantní teprve tehdy, pokud nové důkazy prokáží skutkové předpoklady pro její použití.

XI. Dřívější závěr o zákonnosti policejního postupu versus nové důkazy

Rešerše ústavních rozhodnutí zachycuje u IV. ÚS 2456/19 závěr, podle něhož postup policejního orgánu při zjišťování celkové váhy rostlin a obsahu THC nebyl shledán v rozporu se zákony. Nynější návrh tento starší závěr nepředstírá jako neexistující.

Tvrdí však, že po tomto rozhodnutí vznikly nové úřední důkazy vyžadující skutkové ověření konkrétního SOP, reprezentativního vzorku, homogenizace, nejistoty měření, rozlišení THCA/THC a validace. To je přesně rozdíl mezi nepřipustným opakováním právní polemiky a novým důkazním stavem ve smyslu § 278 odst. 1.

XII. Co má soud podle § 282 tr. ř. ověřit

- Přesný obsah a účinky obnovy z roku 2013, včetně výroku ze dne 6. 8. 2013, jeho právní moci a znaleckých podkladů.
- Obsah a důkazní rozsah obnovovacích řízení skončených rozhodnutími z let 2015 a 2019.

- Zda a jak byl posudek PN Bohnice 2016 v obnově 2019 skutečně hodnocen.
- Konkrétní SOP použitý při analýzách v 2 T 104/2010, jeho verzi, účinnost, schválení a validační dokumentaci.
- Pravidla odběru reprezentativního vzorku a homogenizace.
- Způsob stanovení THC a THCA, případnou dekarboxylaci a vztah použité analytické metody k výsledku.
- Nejistotu měření, auditů, metodické kontroly a mezilaboratorní zkoušky.
- Vztah historického postupu k pozdějším úředním informacím Policie ČR, KÚ, NSZ, ÚOOÚ a Evropské komise.

XIII. Návrh

- založit toto doplnění do spisu 2 T 104/2010 a posuzovat je společně s návrhem ze dne 12. 7. 2026;
- přesně určit předmět nynější obnovy s ohledem na obnovu z roku 2013 a další rozhodnutí v témže spise;
- provést u jednotlivých důkazních okruhů časový test novosti a potenciální významnosti podle § 278 odst. 1 tr. ř.;
- oddělit důkazy známé při obnovách 2015 a 2019 od důkazů vzniklých nebo zjištěných až v letech 2021–2026;
- provést potřebné šetření podle § 282 tr. ř. a opatřit historické SOP, validační a kontrolní dokumenty;
- vyhodnotit PN Bohnice 2016 v jeho vztahu k rozhodnutí z roku 2013, předchozí obnově a novým důkazům 2021–2026;
- zohlednit, že Policie ČR dne 5. 8. 2026 potvrdila pokračující dohledávání rozhodných historických dokumentů;
- aplikovat českou judikaturu k § 278 a § 283 a v rozsahu působnosti práva Unie respektovat zásady rovnocennosti a efektivity vyložené SDEU;
- teprve po zjištění úplného skutkového základu rozhodnout o důvodnosti obnovy a o významu případných unijních otázek.

XIV. Závěr

Nynější návrh není pouhým opakováním dřívějších obnov. Je založen na novém důkazním stavu, který musí být oddělen od argumentace známé v letech 2010–2020. Česká judikatura vyžaduje skutečné posouzení novosti a potenciální významnosti důkazů; unijní judikatura současně respektuje právní moc, ale vyžaduje, aby existující vnitrostátní mechanismus jejího prolomení byl při splnění jeho podmínek používán v souladu se zásadami rovnocennosti a efektivity.

Žádám proto, aby o věci 2 T 104/2010 nebylo rozhodnuto procesní zkratkou převzatou z odlišných řízení o zabránění věci, ale po přesném vymezení předmětu obnovy, po časovém testu novosti a po potřebném šetření rozhodných důkazů.

Pokud již bylo ke dni doručení tohoto podání o věci rozhodnuto, žádám jeho bezodkladné založení do příslušného spisu a procesní využití podle aktuálního stavu řízení.

Mgr. Dušan Dvořák